

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7436/2540

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

นาย ศรัญญู มั่นคง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 143, มาตรา 183

การพิจารณาพิพากษาของคู่ความต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหากชั้น
ที่สองศาลกำหนดการพิจารณาพิพากษาลงไป ศาลย่อมมีอำนาจที่จะพิพากษาคดี
ไปตามการพิจารณาพิพากษาที่ถูกต้องได้ โจทก์และจำเลยได้สืบพยานไปตามคำสั่งศาลชั้น
ต้นจนสิ้นกระแสความ และศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยพยานโจทก์จำเลยไปตามที่คู่
ความได้นำสืบโดยฟังว่าสินค้าพิพาทเสียหายในระหว่างการขนส่งของจำเลย แม้ศาล
อุทธรณ์จะวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้คดีว่า ความเสียหายเกิดแต่
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดตามสภาพแห่งของนั้นเองหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือ
ผู้รับตราส่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 ก็ตาม ก็ไม่ทำให้
ความรับผิดชอบของจำเลยต้องเปลี่ยนแปลงไป เพราะปัญหาดังกล่าวไม่เป็นประเด็นข้อ
พิพาทแห่งคดี จึงชอบที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
จำเลยให้การว่า รถเทรลเลอร์ ที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ ตามฟ้องของโจทก์เป็นรถของ
บริษัท ท. รายละเอียดและพยานหลักฐานจำเลยที่ 2 จะได้นำเสนอต่อศาลในชั้น
พิจารณาต่อไป คำให้การของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวหาได้มีข้อต่อสู้ที่จำเลยจะนำสืบได้ว่า
สินค้าอาจเสียหายก่อนที่จะจำเลยจะได้รับจากการทำเรือแห่งประเทศไทยและความรับ
ผิดของจำเลยสิ้นสุดลงเมื่อสินค้าถูกส่งขึ้นรถเทรลเลอร์ แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับ

ผิด การที่ศาลล่างทั้งสองมิได้หยิบยกประเด็นข้อนี้ขึ้นมาวินิจฉัยจึงชอบแล้ว เมื่อปรากฏว่า ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่โจทก์ชำระค่าเสียหายไป แต่กลับพิพากษาให้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนซึ่งไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งจากผู้ขายไปต่างประเทศถึงโกดังของผู้ซื้อในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไฮดส์ แอนด์ เคมี จำกัดเป็นผู้ซื้อและเป็นผู้เอาประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าวไว้แก่โจทก์เมื่อสินค้าถูกส่งมาถึงการทำเรือแห่งประเทศไทย บริษัทสยามไฮดส์ แอนด์ เคมี จำกัด ได้ว่าจ้างจำเลยทั้งสองให้ดำเนินพิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้าสำหรับสินค้านี้ดังกล่าว และขนส่งสินค้าไปยังโกดังของบริษัทสยามไฮดส์ แอนด์ เคมี จำกัด จำเลยทั้งสองได้รับสินค้าบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์สภาพเรียบร้อยจากการทำเรือแห่งประเทศไทยและนำไปส่งให้บริษัทสยามไฮดส์ แอนด์ เคมี จำกัด ตามที่รับจ้างแล้วปรากฏว่าบริษัทสยามไฮดส์ แอนด์ เคมี จำกัด ได้รับสินค้าในสภาพเสียหายบางส่วน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 137,824 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 129,871.59 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า รถเทรลเลอร์ที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เป็นของบริษัทเทรลเลอร์ ทรานสปอร์ต เมื่อบริษัทสยามไฮดส์ แอนด์ เคมี จำกัด ได้รับตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่ได้คัดค้าน ต่อว่าหรือดำเนินว่าตู้ไม่เรียบร้อย มีรอยร้าวหรือเสียหาย แต่กลับรับไว้โดยไม่ปฏิเสธว่ามีความเสียหายแต่ประการใด หากตู้คอนเทนเนอร์เสีย

หายก็อาจเนื่องจากการเก็บรักษาไม่ดีของบริษัทสยามไฮดส์ แอนด์ เคม จำกัดเอง
ไม่ใช่ความผิดของจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 129,871.59 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดย
ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน 7,952.41 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 เสียด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อแรกว่า
ที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทในข้อ 3 ว่าสินคำพิพาทที่จำเลยที่ 2 รับชนและ
โจทก์ได้รับประกันภัยไว้นั้นเกิดความเสียหายในระหว่างที่จำเลยที่ 2 รับชนหรือไม่
แล้วกำหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์และให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อนเมื่อสืบ
พยานโจทก์และจำเลยเสร็จแล้ว ในชั้นพิพากษา ศาลชั้นต้นกลับวินิจฉัยว่า ภาระการ
พิสูจน์ในประเด็นข้อนี้ตกแก่จำเลยที่ 2 จึงเปลี่ยนภาระการพิสูจน์ให้ตกแก่จำเลยที่
2 แล้วพิพากษาคดีไปตามภาระการพิสูจน์ที่แก้ไขใหม่จะเป็นการชอบหรือไม่เห็นว่า
ภาระการพิสูจน์ของคู่ความต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากชั้นชี้สอง
สถาน ศาลกำหนดภาระการพิสูจน์ผิดพลาดไป ศาลย่อมมีอำนาจที่จะพิพากษาคดีไป
ตามภาระการพิสูจน์ที่ถูกต้องได้ คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยที่ 2 ได้สืบพยานไป
ตามคำสั่งศาลชั้นต้นจนสิ้นกระแสความ และศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยพยานโจทก์

จำเลยไปตามที่คู่ความได้นำสืบโดยฟังว่าสินค้าพิพาทเสียหายในระหว่างการขนส่งของจำเลยที่ 2 แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การต่อสู้คดีว่าความเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดตามสภาพแห่งของนั้นเองหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 ก็ตาม ก็ไม่ทำให้ความรับผิดของจำเลยที่ 2 ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

จำเลยที่ 2 ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยคดีว่าที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าสินค้าอาจเสียหายก่อนที่จำเลยที่ 2 จะได้รับจากการทำเรือแห่งประเทศไทย และความรับผิดของจำเลยที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อสินค้าถูกส่งขึ้นรถเทรลเลอร์แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบนั้น ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การต่อสู้คดีไว้จึงนำมาเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้ ดังนี้เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบเพราะจำเลยที่ 2 ได้ให้การไว้แล้วนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 ได้ต่อสู้ตามคำให้การว่า "รถเทรลเลอร์ที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ตามฟ้องของโจทก์นั้นเป็นรถของบริษัทเทรลเลอร์ทรานสปอร์ต รายละเอียดและพยานหลักฐาน จำเลยที่ 2 จะได้นำเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาต่อไป" คำให้การของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวหาได้มีข้อต่อสู้ตามที่จำเลยที่ 2 ฎีกาไว้แต่ประการใด ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองมิได้หยิบยกประเด็นข้อนี้ขึ้นมาวินิจฉัยจึงชอบแล้ว

อนึ่ง ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2533 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ชำระค่าเสียหายไปแต่กลับพิพากษาให้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ฟ้อง (วันที่ 30 เมษายน 2534) โดยดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 7,952.41 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 129,871.59 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2533 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 7,952.41 บาท นอกจากนี้แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จเร อำนวยการพัฒนา-อำนวยการ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ